

1500551-17.2022.8.26.0621

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Walter Emídio da Silva

Comarca: Guaratinguetá

Foro: Foro de Guaratinguetá

Vara: 4ª Vara

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2158204/2022 - DEL.SEC.GUARATINGUETA PLANTÃO, 25489885 - DEL.SEC.GUARATINGUETA

PLANTÃO, 548/22/514 - DEL.SEC.GUARATINGUETA PLANTÃO, 2158204 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guaratinguetá

Foro de Guaratinguetá

4ª Vara

Avenida Ariberto Pereira da Cunha, 280, Guaratinguetá-SP - cep 12516-410

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500551-17.2022.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500551-17.2022.8.26.0621

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2158204/2022 - DEL.SEC.GUARATINGUETA PLANTÃO, 25489885 - DEL.SEC.GUARATINGUETA

PLANTÃO, 548/22/514 - DEL.SEC.GUARATINGUETA PLANTÃO, 2158204 - DISE-

DEL.SEC.GUARATINGUETA, 548/22/514 - DISE- DEL.SEC.GUARATINGUETA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO LUCAS ALVES PINHEIRO DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Walter Emídio da Silva

Vistos

JOÃO LUCAS ALVES PINHEIRO DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, porque, no dia 09 de junho de 2022, por volta de 18 horas e 50 minutos, na Rua Maria Isabel Conceição Freire Nicolau, nº 66, Nova Guará, nesta cidade e Comarca, o acusado, guardava e tinha em depósito, para fins de venda a consumo de terceiros, 04 porções de Cannabis Sativa L, 29 pinos preenchidos com cocaína e 03 pequenas porções da mesma substância em forma de pedras Crack, substâncias estas causadoras de dependência física e psíquica, que

foram devidamente apreendidas e constatadas, conforme auto de fls. 10/11 e laudo de fls. 20/23.

A denúncia foi recebida.

O réu foi citado, apresentando defesa por intermédio da Defensor constituído..

Durante a instrução criminal foram ouvidas duas testemunhas arroladas, uma da acusação e outra da defesa e, ao final, o acusado foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu, nos termos da denúncia, com aplicação do benefício do artigo 33, § 4º da Lei 11.343/2006 e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A Defesa, reiterou os termos da manifestação do M.P.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitativa está comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 12/13)) e laudo de exame químico toxicológico (fls. 22/25).

Igualmente a prova da autoria.

Na fase policial, o réu permaneceu em silêncio (fls. 07).

Em Juízo, confessou os fatos.

Por sua vez, o policial André de Souza Pinto, na fase policial, asseverou que:" que em patrulhamento pelo local dos fatos equipe avistou o conduzido aqui presente que ao visualizar a viatura, rapidamente sentou-se no chão colocando uma das mãos no bolso, o que chamou a atenção dos componentes da guarnição. Que realizada a abordagem, em busca pessoal foi localizada a importância de R\$ 326,00 em dinheiro. Que questionado do motivo de estar ali no local, não soube informar. Que perguntado se estaria na prática de tráfico de drogas confirmou que sim, indicando em seguida o local onde estavam escondidas as drogas, ou seja, atrás de um poste do outro lado da rua num canto da mata, sendo localizados 29 (vinte e nove) microtubos tipo eppendorf com cocaína, 03 (três) pedras de crack e 04 (quatro) porções de maconha. Que a ação policial foi gravada por câmera corporal. Que diante dos fatos seu colega de farda, ora condutor, deu voz de prisão ao conduzido sendo este apresentado nesta repartição policial para adoção das providências legais, não sendo necessária a utilização de algemas. Que a voz de prisão dada anteriormente foi ratificada pela Autoridade Policial"

Em juízo, a testemunha André de Souza Pinto, policial militar, ouvido sob o crivo do contraditório, roborou integralmente a versão apresentada na fase policial.

A doutrina e jurisprudência ensinam que o depoimento de policiais, - agentes de segurança pública - gozam da mesma valoração de qualquer outra testemunha, e assim, devem ser sopesados.

De mais a mais, nada foi trazido para os autos que pudesse macular os depoimentos dos agentes policiais responsáveis pela prisão do acusado.

No caso em apreço, foram apreendidos 04 porções de Cannabis Sativa L, 29 pinos preenchidos com cocaína e 03 pequenas porções da mesma substância em forma de pedras Crack , o que é compatível com o tráfico de drogas.

Inferre-se, portanto, que a quantidade, e a forma como estava acondicionada a drogas, revelam que o entorpecente se destinava à mercancia ilícita.

Por tudo isso, comprovada a autoria, a materialidade e inexistindo causa de exclusão da ilicitude, a ação penal é procedente.

CUIDO DAS SANÇÕES

Na primeira fase,observo que não há circunstâncias judiciais desfavoráveis (artigo 59 do Código Penal) ao acusado.

Por isto, fixo a pena no mínimo legal, fixando-a em 5 (cinco) anos de reclusão e a pena pecuniária em QUINHENTOS (500) dias-multa.

Não existe agravantes e atenuantes;

O réu confessou espontaneamente a prática delitativa, no entanto, a pena já ficou no mínimo legal, o que impossibilita a aplicação da atenuante genérica da confissão espontânea.

Assim, Ausentes outras causas modificadoras das penas base, torno-as definitivas.

Na terceira fase, verifico que o réu é primário, sem antecedentes criminais e confessou a prática delitativa, mostrando arrependimento, motivo pelo qual faz jus ao reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33,§ 4º da Lei

11343/06. Assim, reduzo a pena privativa de liberdade para UM (01) ANO E OITO (08) MESES DE RECLUSÃO e a pena pecuniária da 167 (cento e sessenta e sete) dias multa, no mínimo legal com correção monetária a partir do fato.

Presentes os requisitos do artigo 44 e seguintes do C.Penal, substituo a pena privativa de liberdade, por uma pena restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária que fixo em UM (01) SALÁRIO MÍNIMO e prola de entidade social pública ou privada.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação Penal, promovida pela Justiça Pública, para declarar o réu JOÃO LUCAS ALVES PINHEIRO DOS SANTOS, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06 e, em consequência, CONDENÁ-LO à pena privativa de liberdade que fixo em UM (01) ANO E OITO (08) MESES DE RECLUSÃO e ao pagamento da pena pecuniária que fixo em CENTO E SESENTA E SETE (167) dias-multa, unidade esta fixada em seu mínimo legal.

O regime de cumprimento da pena será aberto.

Presentes os requisitos do artigo 44 e seguintes do C.Penal, substituo a pena privativa de liberdade, por uma pena restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária que fixo em UM (01) SALÁRIO MÍNIMO e prola de entidade social pública ou privada.

Decreto o perdimento do valor apreendido em favor da União.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e intime-se para pagamento da pena pecuniária e da multa, sob pena de revogação..

Custas " ex lege"

P.R.I.

WALTER EMÍDIO DA SILVA
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA